

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 971/2535

นาย อภินันท์ ภัค ภูมิ กับพวก

โจทก์

ธนาคาร ไทย พาณิชย์ จำกัด

ผู้ร้อง

นางสาว มรกต โคม แชน

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 289

กรณีร้องขอให้ศาลเอาเงินที่ได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษามาชำระหนี้ต้นก่อนเจ้าหนี้อื่น ๆ ตามป.วิ.พ. มาตรา 289 นั้น ศาลพิจารณาเพียงว่าผู้ร้องเป็นบุคคลที่ชอบจะบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินนั้น โดยอาศัยสิทธิจำนองได้หรือไม่เท่านั้น กฎหมายมิได้บังคับให้ศาลต้องระบุจำนวนหนี้จำนองที่ผู้ร้องมีสิทธิได้รับก่อนเจ้าหนี้อื่นไว้ในคำสั่งด้วย.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ ต่อมาจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์จึงบังคับคดีนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 26865 ตำบลวัดท่าพระอำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า จำเลยเป็นลูกหนี้ผู้ร้องตามคำพิพากษตามยอม ซึ่งศาลพิพากษตามสัญญาประนีประนอมยอมความว่า จำเลยกับพวกยอมรับผิดชอบร่วมกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นเงิน 9,964,127.78 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี และรับผิดชอบชำระค่าฤชาธรรมเนียมตามอัตราส่วนหนี้ที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบในส่วน

ที่โจทก์ไม่ได้รับคืนจากศาลพร้อมทั้งค่าทนายความ โดยจำเลยกับพวกขอผ่อนชำระ
หนี้ให้โจทก์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2530 หากจำเลยกับพวกผิดนัด
ชำระหนี้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือข้อหนึ่งข้อใดยอมให้ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด ยอม
ให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที ให้ยึดโฉนดเลขที่ 2611,23836, 23835, 23839 ตำบลวัด
ท่าพระ อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยออกขาย
ทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ หากได้เงินไม่พอชำระหนี้จำเลยกับพวก
ยังต้องชำระหนี้ให้โจทก์ตามส่วนจนครบ และหรือให้ยึดทรัพย์สินของจำเลยกับพวก
ออกขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ให้โจทก์จนครบ ต่อมาจำเลยคดีนี้ได้ทำการรังวัด
แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 23839 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยระหว่างจำนองออกเป็น
ที่ดินแปลงย่อยหลายแปลง ซึ่งแต่ละแปลงยังคงติดจำนองผู้ร้องอยู่ดังเดิม และที่ดิน
โฉนดเลขที่ 26865 ตำบลวัดท่าพระ อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นที่ดิน
แปลงย่อยแปลงหนึ่งที่ถูกแบ่งแยกออกมาดังกล่าว ต่อมาจำเลยกับพวกไม่ชำระหนี้
ตามคำพิพากษาตามยอมโจทก์คดีนี้ได้นำเข้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดที่ดิน
โฉนดเลขที่ 26865 พร้อมสิ่งปลูกสร้างมาขายทอดตลาด ผู้ร้องในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับ
จำนองย่อมมีบุริมสิทธิได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองดังกล่าว
ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ขอให้ศาลมีคำสั่งขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 26865 พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างโดยปลอดจำนองและให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้ดังกล่าวจากเงินที่ได้จาก
การขายทอดตลาดก่อนเจ้าหนี้รายอื่น

โจทก์คัดค้านว่า ที่ดินดังกล่าวติดภาระจำนองไว้กับผู้ร้องตามที่จดทะเบียนไว้
ไม่เกิน 250,000 บาท ผู้ร้องสามารถดำเนินการบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของ
จำเลยได้โดยไม่ยาก ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า อนุญาตให้ผู้ร้องรับชำระหนี้จำนองก่อนเจ้าหนี้อื่น

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์ฎีกาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 26865 ติดจำนองอยู่กับผู้
ร้องในวงเงินตามสัญญาจำนองจำนวน 250,000 บาท ผู้ร้องจึงมีสิทธิที่จะได้รับชำระ
หนี้จำนองเพียงไม่เกินจำนวนเงินดังกล่าวการที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับ
ชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นโดยมิได้วินิจฉัยและระบุให้แน่นอนว่า ผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระ
หนี้ก่อนเจ้าหนี้อื่นเป็นจำนวนเท่าใดไว้ในคำสั่งจึงไม่ชอบ พิจารณาคำพิพากษาก่อนแล้ว ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 วรรคแรก บัญญัติว่า "ถ้าบุคคลใดชอบที่
จะบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
ได้ยึดไว้หรือชอบที่จะได้เงินที่ขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินเหล่านั้นได้โดยอาศัยอำนาจ
แห่งการจำนองที่อาจบังคับได้ก็ดี หรืออาศัยอำนาจแห่งบุริมสิทธิก็ดี บุคคลนั้นอาจยื่น
คำร้องขอต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีให้เอาเงินที่ได้มานั้นชำระหนี้ตนก่อนเจ้าหนี้อื่น
ๆ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในกรณีที่อาจบังคับเอา
ทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุด ผู้รับจำนองจะมีคำขอดังกล่าวข้างต้นให้เอาทรัพย์สินซึ่ง
จำนองนั้นหลุดก็ได้..."เห็นว่า ตามบทบัญญัติดังกล่าวกฎหมายมิได้บังคับว่าศาลจะ
ต้องระบุจำนวนหนี้จำนองที่ผู้ร้องมีสิทธิได้รับก่อนเจ้าหนี้อื่นไว้ในคำสั่งในชั้นนี้ศาลจึง
คงพิจารณาแต่เพียงว่าผู้ร้องเป็นบุคคลที่ชอบจะบังคับชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดไว้หรือชอบที่จะได้เงินที่ขายหรือ
จำหน่ายทรัพย์สินเหล่านั้นโดยอาศัยอำนาจแห่งการจำนองที่อาจบังคับได้หรือไม่
เท่านั้นทั้งในคดีนี้ไม่ปรากฏว่าได้มีการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 26865 แล้ว
หรือไม่ จึงไม่อาจทราบได้ว่า ผู้ร้องจะได้รับเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดก่อนโจทก์

เป็นจำนวนเท่าใด ดังนั้น ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จำนอง
ก่อนเจ้าหนี้อื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 289 โดยมีได้ระบุ
จำนวนหนี้จำนองไว้ด้วยจึงชอบแล้ว..."

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-ดำรงพงศ์ อิศรางกูรฯ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>